சட்டத்தின்படி இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தில் பிறந்தால் மட்டுமே மகனாக உரிமை கொண்டாட முடியும். இதன் பொருள் ஒரு குடும்பத்தில் மகனாகப் பிறக்கும் பொழுது மட்டுமே அவர் அக்குடும்பத்தின் சொத்தில் கூட்டுரிமை பெற முடியும்.

இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தின் வியாபாரத்தைத் கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் மேலாண்மை செய்வது ஒரு நபர் மட்டுமே. அவர் "கர்த்தா" அல்லது "மேலாளர்" என்று அழைக்கப்படுகிறார். கர்த்தா மற்றும் மேலாளர் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆலோசனையின்படியும் இறுதியாக தன் முடிவுபடியும் செயல்படுவார். கர்த்தாவின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்படாததாக இருக்கும்பொழுது இதர குடும்ப உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும்.

### இயல்புகள்

இந்து கூட்டுக்குடும்ப வியாபாரத்தின் பண்புகள் பின்வருமாறு:

#### i. இந்துச் சட்டத்தின்படி கட்டுப்படுத்துதல்

இந்து கூட்டுக் குடும்ப வியாபாரம் இந்து சட்டத்தின்படி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மேலாண்மை செய்யப்படுகிறது.

இந்துச் சட்டத்தின் இரண்டு பிரிவுகள்:

(i) தயாபாகா மற்றும்

(ii) மிட்டாக்சரா




#### ii. மேலாண்மை

இந்து கூட்டுக் குடும்ப வியாபாரத்தை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் மேலாண்மை செய்வது “கர்த்தா” அல்லது “மேலாளர்” என்று அழைக்கப்படுகிறார். அக்குடும்பத்தில் கர்த்தாவே மூத்த ஆண் நபராவார். அக்குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் கர்த்தாவின் மேல் முழு நம்பிக்கை உள்ளவர்கள். கர்த்தாவே வெளியாட்களுடன் உடன்படிக்கைச் செய்ய உரிமை பெற்றவர். ஆனால் கர்த்தாவின் அனுமதி பெற்றே குடும்ப உறுப்பினர்கள் வெளியாட்களுடன் உடன்படிக்கை செய்யலாம்.

#### iii. பிறப்பால் உறுப்பினர்

இக்குடும்பத்தில் உறுப்பினராக வேண்டும் என்றால் அக்குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும். அக்குடும்பத்தில் பிறக்கும் ஆண் குழந்தையே குடும்ப உறுப்பினராக முடியும். உறுப்பினராக எவ்வித சம்மதமோ அல்லது உடன்படிக்கையோ தேவையில்லை.

#### iv. பொறுப்பு

கர்த்தாவைத் தவிர மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு என்பது வியாபாரத்தில் அவருக்குள்ள பங்கின் அளவுக்கு வரையறுக்கப் பட்டது. கர்த்தா மட்டுமே அவ்வியாபாரத்தில் பொறுப்பாளராக ஆக்க இயலாது. எனினும் கடனீந்தோருக்கு கர்த்தாவின் தனிச்சொத்தைக் கைப்பற்ற உரிமையுண்டு.

#### v. நீடித்த வாழ்வு

குடும்ப உறுப்பினரின் மரணம், நொடிப்பு நிலை, மனச் சமநிலை, இழப்பு ஆகியவை வியாபாரத்தைப் பாதிக்காது. அவ்வியாபாரம் தொடர்ந்து மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களால் நடைபெறும்.

#### vi. கர்த்தாவின் உட்கிடை அதிகாரம்

வியாபாரத்தின் நலனிற்காக ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடல் மற்றும் வியாபாரக் காரணங்களுக்காக வியாபார சொத்துக்களை அடமானம் வைத்தல் போன்றவற்றைச் செய்யும் உட்கிடையான அதிகாரம் கர்த்தாவிற்கு மட்டுமே உண்டு.

#### vii. இளவர் உறுப்பினர்

கூட்டாண்மையில் கூட்டாண்மையின் நலனிற்காகவும், இளவரின் நலனிற்காகவும் மட்டுமே கூட்டாளியாக முடியும். ஆனால் இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தையும் ஒரு கூட்டு உறுப்பினர் ஆகலாம்.

#### viii. கலைப்பு

இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தில் உறுப்பினர்கள் அனைவரின் விருப்பத்தின் பேரில் வியாபாரத்தை கலைக்கலாம்.

## 5.02 கூட்டாண்மை

### பொருள்

பல நபர்கள் ஒன்று சேர்ந்துக் கூட்டாண்மையை ஏற்படுத்தினால் அவர்கள் கூட்டாளிகள் என்றும், கூட்டாக நிறுவனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.



XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 32 12/16/2022 7:24:23 PM